

PODNÁJEMNÍ SMLOUVA

SMLUVNÍ STRANY

Nájemce (podnajímatel): Barbora Součková

Podnájemce: Barbora Součková

IDENTIFIKACE DOKUMENTU

Datum uzavření: 15. 7. 2026

Nemovitost: Mánesova 5, Praha 2, 120 00 –

OBSAH

PREAMBULE	str. 3
I. SMLUVNÍ STRANY	str. 3
II. PŘEDMĚT PODNÁJMU	str. 3
III. DOBA PODNÁJMU	str. 3
IV. PODNÁJEMNÉ A PLATBY	str. 4
V. PRAVIDLA PODNÁJMU	str. 4
VI. PŘEDÁNÍ PROSTOR	str. 4
VII. UKONČENÍ PODNÁJMU	str. 4
VIII. OPRAVY, HAVÁRIE A ÚDRŽBA	str. 5
IX. ZVLÁŠTNÍ SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ A VZTAH K HLAVNÍMU NÁJMU	str. 5
X. SMLUVNÍ POKUTY A SANKCE	str. 6
XI. DORUČOVÁNÍ PÍSEMNOSTÍ	str. 6
XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ	str. 6

PREAMBULE

Tato podnájemní smlouva (dále jen „smlouva“) je uzavírána podle § 2274 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“).

Upozornění: Vyžaduje-li konkrétní situace souhlas pronajímatele s podnájemem, je nájemce povinen si jej zajistit před uzavřením této smlouvy. U podnájmu části bytu se postup řídí zejména § 2274 a § 2275 OZ podle toho, zda nájemce v bytě sám trvale bydlí.

Datum uzavření smlouvy: 15. 7. 2026

I. SMLUVNÍ STRANY

Nájemce (podnajímatel): —, nar./IČO: —, bytem/sídlo: —

Podnájemce: Barbora Součková, nar./IČO: 19. 9. 1982, bytem/sídlo: Mánesova 5, Praha 2, 120 00

II. PŘEDMĚT PODNÁJMU

Nájemce přenechává podnájemci do podnájmu: byt/prostor na adrese neuvedeno, , katastrální území neuvedeno.

III. DOBA PODNÁJMU

Podnájem se sjednává na dobu neurčitou od 1. 4. 2026.

Podnájem v každém případě skončí nejpozději ke dni skončení hlavního nájmu.

IV. PODNÁJEMNÉ A PLATBY

Měsíční podnájemné je sjednáno ve výši — Kč.

Celková měsíční platba: 0 Kč.

Jistota (kauce): 19 000 Kč. Nájemce je povinen jistotu vrátit do 30 dnů od skončení podnájmu a předání prostor, po odečtení řádně specifikovaných a prokázaných pohledávek.

Podnájemné je splatné vždy do 15. dne příslušného měsíce v hotovosti nebo bankovním převodem.

V případě prodloužení podnájemce s úhradou podnájemného nebo zálohy na služby je nájemce oprávněn požadovat zákonný úrok z prodloužení ode dne splatnosti.

V. PRAVIDLA PODNÁJMU

Podnájemce je povinen: užívat prostory pouze ke sjednanému účelu, udržovat pořádek, nečinit úpravy bez souhlasu nájemce, nepoškozovat majetek a řídit se domovním řádem.

Maximální počet osob v bytě: 2

Domácí zvířata: podnájemce je oprávněn chovat zvíře jen tehdy, pokud tím nepůsobí nájemci, pronajímateli nebo ostatním obyvatelům domu nepřiměřené obtíže; o chovu zvířete je povinen nájemce předem informovat

Kouření: zakázáno

Airbnb / krátkodobý přepodnájem: zakázán

Podnájemce bere na vědomí podmínky hlavní nájemní smlouvy a zavazuje se je respektovat.

VI. PŘEDÁNÍ PROSTOR

Předání prostor proběhne dne neuvedeno.

Počet předaných klíčů: 1

Prostory jsou předávány bez zjevných vad.

O předání bude sepsán předávací protokol podepsaný oběma stranami.

VII. UKONČENÍ PODNÁJMU

Při skončení podnájmu je podnájemce povinen vyklidit prostory, uvést je do původního stavu (s přihlédnutím k běžnému opotřebení) a odevzdat klíče.

Za každý den prodlení s vyklizením je podnájemce povinen platit náhradu ve výši 1/30 sjednaného měsíčního podnájemného za každý den prodlení.

Kauce bude vrácena do 30 dnů od předání prostor, po odečtení eventuálních pohledávek nájemce.

VIII. OPRAVY, HAVÁRIE A ÚDRŽBA

Drobné opravy a náklady na běžnou údržbu podnajatých prostor hradí podnájemce (v rozsahu přiměřeném charakteru podnájmu). Za opravy způsobené opotřebením přesahujícím běžné užívání odpovídá podnájemce v plném rozsahu.

Drobné opravy a běžnou údržbu spojenou s užíváním prostor hradí podnájemce v rozsahu stanoveném nařízením vlády č. 308/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Větší opravy a rekonstrukce hradí nájemce, nejde-li o poškození způsobené podnájemcem nebo osobami, kterým podnájemce umožnil přístup do prostor.

Podnájemce je povinen neprodleně – nejpozději do 24 hodin – hlásit nájemci veškeré havárie, poruchy nebo poškození (úniky vody, výpadky elektřiny, poruchy topení apod.). V případě bezprostředního ohrožení je oprávněn provést nutná zabezpečovací opatření i bez souhlasu nájemce.

Podnájemce nesmí provádět žádné stavební úpravy, přestavby ani jiné zásahy do prostor bez předchozího písemného souhlasu nájemce, a v případě stavebních úprav i pronajímatele. Provedené nepovolené úpravy je podnájemce povinen na vlastní náklady uvést do původního stavu.

IX. ZVLÁŠTNÍ SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ A VZTAH K HLAVNÍMU NÁJMU

Podnájemce bere na vědomí, že nájemce (jeho smluvní protistrana) je vůči vlastníkovu nemovitosti vázán nájemní smlouvou ze dne neuvedeno. V případě zániku hlavního nájmu zaniká i podnájem (§ 2277 OZ).

Podnájemce se zavazuje neporušovat podmínky hlavní nájemní smlouvy, se kterou byl před podpisem této smlouvy řádně seznámen a jejíž relevantní části mu byly předány.

Nájemce je povinen neprodleně informovat podnájemce o jakékoli změně hlavní nájemní smlouvy, která by mohla mít vliv na práva a povinnosti podnájemce.

Podnájemce není oprávněn dát podnajatý prostor do dalšího podnájmu třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu nájemce i pronajímatele.

Při neoprávněném dalším podnájmu nebo jiném porušení podmínek hlavní nájemní smlouvy je podnájemce povinen nahradit nájemci veškerou prokazatelně vzniklou škodu, včetně škody způsobené pronajímatelem uplatněné vůči nájemci.

X. SMLUVNÍ POKUTY A SANKCE

Prodlení podnájemce s úhradou podnájemného: smluvní pokuta ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Prodlení podnájemce s vyklizením po skončení podnájmu: smluvní pokuta ve výši 1/15 měsíčního podnájemného za každý den prodlení.

Neoprávněná změna nebo poškození prostor bez souhlasu nájemce: podnájemce odpovídá za škodu v plném rozsahu a je povinen uvést prostory do původního stavu na vlastní náklady.

Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu vzniklé škody v plné výši.

Nájemce je oprávněn prohlásit smluvní pokutu za okamžitě splatnou a rovněž od smlouvy okamžitě odstoupit, prodlí-li podnájemce s úhradou déle než 30 dnů nebo poruší-li závažně podmínky hlavní nájemní smlouvy.

XI. DORUČOVÁNÍ PÍSEMNOSTÍ

Veškeré písemnosti (výpovědi, oznámení, upomínky, faktury) se doručují na adresy smluvních stran uvedené v této smlouvě, nebo na e-mailové adresy, pokud je strana sdělila.

Písemnost zasláná doporučeným dopisem se považuje za doručenou třetím pracovním dnem po odeslání, i když ji adresát nepřevzal.

Změnu doručovací adresy je strana povinna oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu; do doby doručení oznámení platí původní adresa.

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Případné spory budou řešeny přednostně smírnou cestou. Nedojde-li k dohodě, bude spor řešen věcně a místně příslušným soudem České republiky.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech; podnájematel a podnájemce obdrží po jednom stejnopisu.

Veškeré změny jsou platné pouze ve formě písemných, číslovaných a podepsaných dodatků.

Neplatnost jednotlivého ustanovení smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení.

Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s nařízením EU 2016/679 (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů. Osobní údaje uvedené v této smlouvě jsou zpracovávány výhradně za účelem uzavření, plnění a případného vymáhání práv z tohoto smluvního vztahu. Správcem osobních údajů je každá ze smluvních stran v rozsahu údajů, které zpracovává o druhé straně. Každá ze stran má právo na přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). Osobní údaje budou uchovávány po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu stanovenou právními předpisy, zpravidla 10 let od jeho skončení.

Žádná ze smluvních stran neodpovídá za nesplnění nepeněžitých povinností způsobené vyšší mocí (vis maior), tj. událostí mimořádnou, nepředvídatelnou a nepřekonatelnou (§ 2913 odst. 2 OZ). Vyšší moc se nevztahuje na povinnost zaplatit peněžitou částku. Strana postižená vyšší mocí je povinna neprodleně písemně informovat druhou stranu a po odpadnutí překážky neprodleně pokračovat v plnění.

XIII. PODPISY

V _____ dne _____

V _____ dne _____

Jméno a příjmení (hůlkovým písmem):

Jméno a příjmení (hůlkovým písmem):

(vlastnoruční podpis)

PODNAJÍMATEL

(vlastnoruční podpis)

PODNÁJEMCE

Smlouva nabývá platnosti podpisem podnajímatele a podnájemce. Je-li podepisována elektronicky, platí přiměřeně nařízení EU č. 910/2014 (eIDAS).

PŘÍLOHA K DOKUMENTU – PRŮVODNÍ POKYNY**PRŮVODNÍ POKYNY K PODPISU A ARCHIVACI**

Tento dokument obsahuje doporučený postup pro správné podepsání, ověření a archivaci vaší smlouvy.

1. PŘÍPRAVA PŘED PODPISEM

- Pečlivě přečtěte celý text smlouvy včetně příloh.
- Ověřte správnost všech údajů: jména, adresy, částky, data.
- Přílohy (předávací protokol apod.) připravte k podpisu současně se smlouvou.
- Zajistěte, aby obě strany měly dostatek času na prostudování dokumentu.

2. PODPIS

- Smlouvu podepisujte v minimálně dvou vyhotoveních — po jednom pro každou stranu.
- Podpis umísťte na vyhrazené podpisové řádky na konci smlouvy.
- Použijte trvanlivý inkoust (kuličkové pero).
- U vícestránkových smluv doporučujeme parafovat každou stranu.
- Datum a místo podpisu vyplňte v den skutečného podpisu.

3. ÚŘEDNÍ OVĚŘENÍ (VOLITELNÉ)

- U smluv s vyšší hodnotou (nad 50 000 Kč) zvažte ověření podpisů na Czech POINTu nebo u notáře.
- Ověření zvyšuje důkazní hodnotu dokumentu. Cena: přibližně 30 Kč za podpis na Czech POINTu.

4. ARCHIVACE

- Originál uchovejte po celou dobu platnosti smlouvy a nejméně 3 roky po jejím skončení (§ 629 OZ).
- Poříděte si digitální zálohu (scan nebo fotografie).

5. ELEKTRONICKÝ PODPIS

- Smlouvu lze podepsat elektronicky dle nařízení EU č. 910/2014 (eIDAS) a zák. č. 297/2016 Sb.
- Kvalifikovaný elektronický podpis (QES) má účinky vlastnoručního podpisu; je plně uznáván soudy i orgány EU.
- Zaručený elektronický podpis (AES) je platný, avšak jeho důkazní síla v případě sporu je nižší než u QES.
- Poskytovatelé: Signi.cz, iSmlouva.cz, DocuSign, Adobe Sign — ověřte soulad s eIDAS.
- Smlouvy vyžadující notářsky ověřený podpis (nemovitosti, katastrální vklad) je elektronicky možné uzavřít pouze s QES.

6. ZVLÁŠTNÍ POKYNY PRO PODNÁJEMNÍ SMLOUVU

- Podnájemce by měl obdržet kopii (nebo výňatek) hlavní nájemní smlouvy.
- Při skončení hlavního nájmu zaniká i podnájem — informujte podnájemce s předstihem.
- Sepište předávací protokol prostor obdobně jako u nájemní smlouvy.

PŘÍLOHA K DOKUMENTU – KONTROLNÍ SEZNAM**KONTROLNÍ SEZNAM PŘED PODPISEM**

Před podpisem smlouvy ověřte každý z níže uvedených bodů:

- Jména a příjmení všech smluvních stran jsou správně uvedena
- Adresy trvalého bydliště / sídla jsou aktuální
- Data narození / IČO jsou bez překlepů
- Předmět smlouvy je jasně a jednoznačně vymezen
- Finanční podmínky (cena, nájem, mzda) odpovídají dohodě stran
- Datum účinnosti smlouvy je správné
- Doba trvání a výpovědní podmínky odpovídají dohodě
- Platební podmínky jsou jasné a úplné
- Práva a povinnosti obou stran jsou vyvážená
- Smluvní pokuty jsou přiměřené a nepřekračují zákonné limity
- Způsob řešení sporů je uveden
- Smlouva neobsahuje nevyplněná pole
- Počet vyhotovení odpovídá počtu smluvních stran
- Veškeré přílohy jsou přiloženy a kompletní

SPECIFICKY PRO PODNÁJEMNÍ SMLOUVU:

- Souhlas pronajímatele s podnájemem je doložen
- Hlavní nájemní smlouva (nebo její výňatek) je k dispozici podnájemci
- Doba podnájmu nepřesahuje dobu hlavního nájmu
- Předávací protokol prostor je připraven